

한국산림복지진흥원

통 보

제 목 숲체험교육사업 버스임차 관련 계약 및 승낙사항 미이행

소 관 기 관 국립■■■원

내 용

1. 업무개요

국립■■■원(이하 “국립■■■원” 이라 한다)은 다양하고, 체계적인 산림복지서비스를 제공함으로써 산림복지 진흥을 통하여 국민의 건강증진, 삶의 질 향상 및 행복 추구에 기여함을 목적으로 하며 한국산림복지진흥원(이하 “진흥원” 이라 한다)의 설립 목표를 달성하기 위해 산림복지시설을 활용한 녹색자금 직접 사업(숲체험·교육사업)을 운영하고 있다.

2. 관계법령 등

「녹색자금사업 사업비 편성 및 집행지침」 제5조 의거 녹색자금사업 사업비 편성기준에 따라 숲체험·교육사업 운영을 위한 임차비를 별도 편성(1인당, 16천원) 할 수 있으며, [표1]의 숲체험·교육사업 관련 임차료(운영비-임차료-임차료)의 적격 증빙서류(교육일지, 정산내역서, 표준계약서·승낙사항 등의 계약서, 사진을 포함한 검수 조서)를 통해 녹색자금 사업비를 사용·집행할 수 있다.

[표 1] 진흥원 녹색자금 사업비 집행 시 유의사항 및 적격증빙서류¹⁾

관	항	목	유의사항	증빙서류
운영비	임차료	임차료	- 지원경비(교육차량비) 지급 시 사업계획 당시의 1인 단가를 준수해야하며, 편성기준 초과 금액은 자부담 처리해야 하며, 지원경비 지급액을 대조할 수 있도록 <교육일지 및 정산내역서>를 증빙해야함 * 녹색자금사업 사업비 편성기준 참고 - 계약추진 시 계약서를 증빙해야 함 - 임차내역을 확인할 수 있도록 <검수조서 (사진 포함)>를 증빙해야 함	1. <지출결의서> 2. <영수증(전자(세금)계산서, 카드영수증 등)> 3. <이체증빙(사업자등록증, 통장사본, 이체확인증)> 4. <교육일지 및 정산내역서> 5. <(계약 체결 시)계약서> 6. <견적서 및 비교견적서> 7. <검수조서>

주: 1. 진흥원 「녹색자금사업 사업비 편성 및 집행지침」 제10조(사업비 집행) 관련 [별표3] 자료 참조
 자료: 한국산림복지진흥원 숲체험·교육사업비 집행 지침

한편, 진흥원 「계약사무 시행세칙」 제11조의2(계약의 직접체결)제1항4호에서는 5백만원 이상의 용역(차량임차: 수의계약) 체결 시 동규정 제11조(계약의 요청)제2항에 따라 ‘수의계약 사유서’를 작성하여 계약담당부서에 계약체결을 요청해야 하며, 계약 담당 부서에서는 동규정 제12조(계약의 검토)제1항에 따라 근거 서류의 부재 및 적정성과 분리발주 여부, 부정당 업체 등을 종합적으로 검토하여야 한다.

진흥원 「계약사무 시행세칙」

제11조(계약의 요청) ① (생략)

② 제14조에 따른 수의계약을 의뢰하는 경우에는 별지 제7호 서식에 따른 “수의계약 사유서”를 첨부하여 계약 체결을 요청하여야 하며, 「이해충돌방지법」 등 관계 법령에서 제한하는 수의계약에 해당하는 경우 별지 제8호 서식에 따른 수의계약 체결 제한 여부를 확인해야 한다.<개정 2022. 12. 30.>

제11조의2(계약의 직접체결) ① 수요부서장은 계약업무의 신속하고 효율적인 처리를 위하여 다음 각호에 해당하는 경우 계약담당부서를 경유하지 않고 직접 계약을 체결할 수 있다.

1. ~ 3. (생략)

4. 추정가격 5백만원 미만의 소모성 물품구매 및 용역·공사(단, 단가 1백만원 이상이거나 자산성 물품구매 제외)

제12조(계약의 검토) ① 계약담당부서장은 목적물의 사양서, 가격조사서, 기본계획문서 등 근거서류의 부재 및 적정성과 중소기업 사회적 경제기업 제품 등 우선 구매, 혁신·시범구매제품 등의 해당 사항, 인·허가 사항, 부정당업체 여부, 분리발주 여부, 수의계약 제한기준 등을 종합적으로 검토하여야 한다.

또한, 제24조(계약서의 작성 및 생략)제2항1호에 따라 3천만원 이하의 계약체결 시 계약서를 생략할 수 있으나, ‘승낙사항’ 등 계약성립의 증거가 될 수 있는 서류는 제출받아 비치하도록 해야 한다.

진흥원 「계약사무 시행세칙」

제24조(계약서의 작성 및 생략) ① (생략)

② 제1항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 계약서 작성을 생략할 수 있다. 이 경우 계약상대자로 부터 별지 제12호 서식에 의한 승낙사항 등 계약성립의 증거가 될 수 있는 서류를 제출받아 비치하여야 한다.

1. 계약금액이 3천만원 이하인 계약을 체결하는 경우
2. 경매에 부치는 경우
3. 물품매각의 경우에 매수인이 즉시 대금을 납부하고 그 물품을 인수하는 경우
4. 각 국가기관 및 지방자치단체 또는 공공기관과 계약을 체결하는 경우
5. 전기·가스·수도의 공급계약 등 성질상 계약서의 작성이 필요하지 아니한 경우

3. 감사결과 확인된 문제

국립■■■원에서는 2021년~2023년 2월까지 숲체험·교육사업 참여자(저소득, 장애인 등) 대상의 차량 지원을 위해 [표2] 및 [별표]와 같이 '21년(88건), '22년(193건), '23년(43건) 총 324건(금384,517,711원)의 임차계약(2인 비교견적, 승낙사항, 계약)을 추진하였고,

[표 2] 국립■■■원 숲체험·교육사업 임차 현황²⁾

숲체험·교육사업		'21년	'22년	'23년 1-2월
참여기관 수		88기관	323기관	43기관
참여인원		2,796명	11,863명	1,434명
버스임차금액		94,920,100원	231,431,611원	58,166,000원
계약 유형	계약	67건	50건	-
	승낙사항	4건	65건	29건
	비교견적	17건	78건	14건

주: 2. 국립■■■원 숲체험교육사업 운영('21년-'23년 2월까지) 및 임차 현황

자료: 국립■■■원 숲체험·교육사업비 임차 현황(국립■■■원 감사자료 재구성)

그 과정에서 동일 업체의 분리발주, 계약 미체결 또는 승낙사항(근거서류) 미제출, 부적격 증빙서류에 대한 지출이행 등 [표3]과 같이 총 35건의 동일 업체와의 분리발주(10건), 임차 용역계약 미체결(22건) 및 5백만원 이상 계약담당자에 계약 미요청(5건) 등 부적정

사항이 확인되었다.

[표 3] 국립■■■원 숲체험·교육사업 임차 계약 부적정 현황³⁾

숲체험·교육사업		'21년	'22년	'23년 1-2월	합계
계약 부적정	동일업체 분리발주	1건	9건	-	10건
	계약행위 없음	2건	20건	-	22건
	계약담당자 미요청(5백만 이상)	-	4건	1건	5건

주: 3. 국립■■■원 숲체험·교육사업 운영('21년-'23년 2월까지) 및 임차계약 부적정 현황

자료: 국립■■■원 숲체험·교육사업비 임차 현황(국립■■■원 감사자료 재구성)

관계기관 의견 감사결과 확인된 문제에 대한 별도의 의견이 없었다.

조치할 사항 국립■■■장은 수요예측이 가능하고 반복적으로 발생하는 사업에 대하여 분리발주를 최소화하고, 적정한 계약행위를 통해 투명성 제고 및 예산절감 등을 하시기 바랍니다.(통보)

[별표] 국립■■■원 숲체험·교육사업 버스비 미계약 명단⁴⁾

구 분	숲체험·교육사업명	캠프일정	인 원	버스비			비고		
				계약업체	지출금액	미계약금액 (계약총액)	분리 발주	승낙 사항	담당 계약
1	00아동센터	'21.2.15.-16.	28	(합)**고속관광	672,000	1,200,000	0	x	-
2	000아동센터	'21.2.24.-26.	22	(합)**고속관광	528,000	(1,200,000)	0	x	-
3	000지원센터	'22.5.11.-12.	20	(주)**고속관광	560,000	1,120,000	0	x	-
4	000문화의집	'22.5.20.-21.	20	(주)**고속관광	560,000	(1,120,000)	0	x	-
5	000학교	'22.10.7.	400	주식회사**관광	5,320,000	(5,320,000)	-	0	x
6	000고등학교	'22.7.8.-9.	29	(주)**관광	812,000	812,000 (4,536,000)	0	x	-
7	000고등학교	'22.7.21.-22.	50	(주)**관광	1,400,000		0	0	-
8	000고등학교 1차	'22.7.22.-23.	41	(주)**관광	1,148,000		0	0	-
9	000고등학교 2차	'22.8.11.-12.	42	(주)**관광	1,176,000		0	0	-
10	00기관	'22.7.18.-19.	185	(주)**고속관광여행사	5,152,000	(5,152,000)	-	0	x
11	000대학	'22.9.20.-21.	135	(주)**고속관광	3,780,000	(5,012,000)	0	0	x
12	000대학	'22.9.27.-28.	44	(주)**고속관광	1,232,000		0	0	x
13	000아동센터	'22.2.9.-11.	39	(합)**고속관광	1,092,000	1,008,000 (2,100,000)	0	0	-
14	000아동센터	'22.2.16.-18.	19	(합)**고속관광	448,000		0	x	-
15	000아동센터	'22.2.16.-18.	20	(합)**고속관광	560,000		0	x	-
16	000고등학교	'22.7.25.-26.	18	(합)**고속관광	504,000	1,120,000	0	x	-
17	000아동센터	'22.7.26.-28.	22	(합)**고속관광	616,000	(1,120,000)	0	x	-
18	000학교_1차	'22.4.29.30.	46	(주)**고속관광	1,288,000	(1,288,000)	0	x	x
19	000학교_2차	'22.5.7.-8.	18	(주)**고속관광	504,000	2,764,000 (3,364,000)	0	x	x
20	000고등학교	'22.5.11.	35	(주)**고속관광	440,000		0	0	x
21	000학교_5차	'22.5.13.-14.	20	(주)**고속관광	560,000		0	x	x
22	000학교_3차	'22.5.20.-21.	22	(주)**고속관광	616,000		0	x	x
23	000학교_6차	'22.5.27.-28.	23	(주)**고속관광	644,000		0	x	x
24	000기관_1차	'22.6.11.-12.	24	(주)**고속관광	600,000	1,200,000	0	x	x
25	000기관_2차	'22.6.24.-25.	22	(주)**고속관광	600,000	(1,200,000)	0	x	x
26	000중학교	'22.7.13.-14.	31	(주)**고속관광	800,000	1,456,000 (2,256,000)	0	0	x
27	000조합_2차	'22.7.23.-24.	17	(주)**고속관광	476,000		0	x	x
28	000학교_7차	'22.7.23.-24.	35	(주)**고속관광	980,000		0	x	x
29	000학교 1차	'22.11.1.-2.	23	(주)**고속관광	800,000	4,160,000 (5,840,000)	0	x	x
30	000학교 2차	'22.11.18.-19.	22	(주)**고속관광	800,000		0	x	x
31	000학교 3차	'22.11.19.-20.	22	(주)**고속관광	800,000		0	x	x
32	000학교 4차	'22.11.21.-22.	23	(주)**고속관광	800,000		0	x	x
33	000중학교	'22.11.23.	126	(주)**고속관광	1,680,000		0	0	x
34	전문업 000	'22.11.26.-27.	18	(주)**고속관광	960,000		0	x	x
35	000센터	'23.2.15.-17.	102	(주)**고속관광	5,100,000	(5,100,000)	-	0	x
총액					44,008,000	15,780,000	32	12	22

주: 4. 국립■■■원 숲체험·교육사업 버스 임차 계약체결 미흡 현황(35건, 총44,008천원)